

1505823-09.2019.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1505823-09.2019.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2327890/2019 - DEL.POL.PINDORAMA, 5266350 - DEL.POL.PINDORAMA, 777/19/108 - DEL.POL.PINDORAMA, 2327890 - DEL.POL.PINDORAMA, 777/19/108 - DEL.POL.PINDORAMA, 2327890 - DEL.POL.PINDORAMA, 777/19/108 - DEL.POL.PINDORAMA, 2327890 - DEL.POL.PINDORAMA, 777/19/108 - DEL.POL.PINDORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTAIR DONIZETI ZIRONDI

Data da Audiência:

12/07/2022

Prioridade Idoso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 12/07/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1505823-09.2019.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) VALTAIR DONIZETI ZIRONDI. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Deigles Willian Duarte Ribeiro. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem

requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. VALTAIR DONIZETI ZIRONDI, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos artigos 21, do Decreto Lei nº 3.688/1941, e 147, "caput", do Código Penal, em concurso material, com as disposições da Lei Maria da Penha, pela prática dos seguintes fatos delituosos: "Consta dos inclusos autos que, no dia 23 de outubro de 2019, por volta do meio dia, na residência situada na rua Atilio Busnardo, n.º 285, centro da cidade de Pindorama-SP, nesta comarca, Valtair Donizeti Zironi, qualificado nas páginas 14- 15, praticou vias de fato e ameaçou causar um mal injusto e grave contra Angelina Leonello Zironi. Ficou apurado no procedimento investigativo que o denunciado é dependente de álcool e drogas; e no dia dos fatos queria que a vítima lhe desse R\$ 100,00 para ele pagar umas contas, porém, como ela se recusou, Valtair passou a apertar os braços da vítima, chacoalhando-a; e depois apertou Angelina contra a parede sem, no entanto, causar-lhe ferimentos; e tentou tomar-lhe o celular para que ela não telefonasse para a polícia ou para uma de suas filhas, e a xingou de "biscate, vaca, vagabunda, puta", além de lhe ameaçar com palavras, dizendo-lhe: "Sua velha lazarenta, você tem que morrer. Pega teus trapo de bunda e vai viver com suas filhas. Você não vai tirar nenhuma cadeira daqui, se não ponho fogo em tudo". Por temer por sua integridade física e moral, a vítima registrou boletim de ocorrência, representou criminalmente contra o denunciado (página 07). Interrogado na Delegacia de Polícia (página 11), o denunciado disse que apenas discutiu com sua mãe, em razão de dívidas. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, Valtair Donizeti Zironi, como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto 3.688/41, artigo 147, "caput", do Código Penal, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), c.c. a Lei 11.343/06, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar até final julgamento, quando deverá ser condenado, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da lei, observando-se, enfim, o rito processual encravado no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade em data posterior (págs. 82/85). Recebida a denúncia de págs. 51/53 em 04/04/2022 (págs. 55/57), foi o acusado citado (pág. 78), após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 65/71. Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação. O acusado responde ao processo em liberdade. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência das infrações penais está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa. A vítima foi ouvida em juízo (audiência de págs. 179/180) e confirmou os fatos descritos na denúncia, dizendo que o acusado, seu filho, é viciado em álcool e entorpecentes e, por querer dinheiro para usar tais substâncias, realmente a ameaçou de morte, além do que apertou seus braços, chacoalhou-a e prensou-a contra a parede, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais. Além da oitiva da vítima, o acusado foi interrogado nesta audiência e confirmou na íntegra os fatos descritos na denúncia, dizendo que estava sob a influência de drogas e álcool e que, por isso, realmente ameaçou a vítima e praticou vias de fato contra ela. Diante da confissão judicial e do relato da ofendida, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado cometeu os delitos descritos na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo à dosagem da pena. A) ameaça: na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes criminais do acusado (processos nºs 0002218-82.2005.8.26.0274 e 0005943-84.2002.8.26.0274 - págs. 54/55 e 56), fixo a pena base em 1 mês e 05 dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 3000536-60.2013.8.26.0274 - pág. 57), deixo de aumentar a pena em razão de tal reincidência, uma vez que o acusado confessou a prática delitiva, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a

agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). “Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Ainda na segunda fase, tendo em vista a agravante genérica previstas no art. 61, II, “e”, do Código de Processo Penal, aumento a pena em mais 1/6, para,

na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, torná-la definitiva em 01 mês e 10 dias de detenção; b) Art. 24-A, da Lei Maria da Penha: na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes criminais do acusado (processos nºs 0002218-82.2005.8.26.0274 e 0005943-84.2002.8.26.0274 – págs. 54/55 e 56), fixo a pena base em 17 dias de prisão simples, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 3000536-60.2013.8.26.0274 – pág. 57), deixo de aumentar a pena em razão de tal reincidência, uma vez que o acusado confessou a prática delitiva, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Ainda na segunda fase, tendo em vista a agravante genérica previstas no art. 61, II, “e”, do Código de Processo Penal, aumento a pena em mais 1/6, para, na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, torná-la definitiva em 19 dias de prisão simples. A pena total, então, será de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e 19 (dezenove) dias de prisão simples. O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista os maus antecedentes criminais e a reincidência do acusado, será o semiaberto. Pelos mesmos motivos (maus antecedentes e reincidência), incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o “sursis”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra VALTAIR DONIZETI ZIRONDI, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso nos arts. 147, “caput”, do Código Penal, e 21, do D.L. nº 3.688/1941, com as disposições da Lei Maria da Penha, ambos os artigos c.c. o art. 69, do Código Penal, à pena total de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu solto durante toda a instrução processual, não se justificando a decretação da custódia provisória nesta fase. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça (art. 372, “caput”). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão no regime semiaberto e providenciem-se as anotações e comunicações de praxe. Após, conclusos os autos para deliberações finais. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.